Риски условий аванса и обеспечения

Для чего нужна проверка

Ниже собраны условия, которые могут менять размер и сроки платежей по объекту. Их допустимость и последствия зависят от договора, обеспечения и обстоятельств. Проверьте механизм расчёта и задайте вопросы до подписания.

Вопросы из правой колонки можно включить в письмо из файла 04. Если требуется изменить условия, согласуйте новую редакцию договора или протокол разногласий.

Как пользоваться

Сопоставьте смысл пунктов своего проекта с таблицами. Выпишите совпадения, номера пунктов и вопросы. Ответы сверяйте с окончательной редакцией договора.

Погашение аванса

Формулировка	Что делает с деньгами	Что спросить до подписи
«Аванс удерживается из первых платежей до полного погашения»	Первые новые платежи уменьшаются до погашения аванса. Проверьте, покрывает ли ранее полученная сумма расходы до следующего поступления.	Возможно ли пропорциональное погашение — из каждого платежа в доле аванса в цене договора
«Порядок зачёта аванса определяется Генподрядчиком»	Порядок зависит от условий предоставленного полномочия. Уточните базу, пределы и момент применения, а не только название пункта.	Каким будет порядок и можно ли записать его в договор числом или долей
Про погашение в договоре не сказано ничего	Нет согласованного механизма расчёта; это создаёт риск разных трактовок, а не безусловное право другой стороны назначить любой вычет.	Как стороны понимают порядок погашения — и попросить зафиксировать ответ в договоре
«Аванс засчитывается при окончательном расчёте»	Окончательный платёж уменьшается на ранее выданный аванс. Зачёт сам по себе не требует повторно перечислить уже отработанную сумму.	Что произойдёт с зачётом, если окончательный расчёт задержится или работы будут остановлены

Возврат аванса

Формулировка	Что делает с деньгами	Что спросить до подписи
«Аванс подлежит возврату по требованию Генподрядчика»	Возврат не привязан к расторжению или к нарушению: требование может прийти в любой момент, в том числе когда деньги уже вложены в материалы	При наступлении каких обстоятельств возникает право требовать возврат
«Неотработанная часть определяется по подписанным актам»	Возникает риск исключения спорных работ из расчёта другой стороны. Отсутствие подписи само по себе не обнуляет стоимость; проверьте доказательства выполнения и сдачи.	Учитываются ли при расчёте акты, направленные и не подписанные, и работы, подтверждённые исполнительной документацией
«Возврат производится в течение указанного в требовании срока»	Срок назначает вторая сторона, и он может не оставить времени на расчёт и возражения	Можно ли записать в договор определённый срок возврата, одинаковый для обеих сторон
«Генподрядчик вправе удержать сумму аванса из любых причитающихся Субподрядчику сумм»	Отделите зачёт ранее выданного аванса от встречного требования о возврате и иных уменьшений оплаты. Статья 410 ГК РФ допускает зачёт заявлением одной стороны при соблюдении условий.	Каковы основания, состав сумм и документы уменьшения платежа; как направляются заявление и расчёт, если заявляется зачёт встречных требований

Обеспечение аванса

Формулировка	Что делает с деньгами	Что спросить до подписи
«Обеспечение предоставляется Субподрядчиком за свой счёт»	Состав оплачиваемых комиссий и продлений нужно проверить в договоре и банковском соглашении; он не определяется одной этой фразой.	За чей счёт продлевается обеспечение, если срок работ сдвинут не по вине подрядчика
«Гарантия действует до полного исполнения обязательств»	Проверьте саму гарантию: в ней должен быть указан срок действия. Не считайте такую фразу подтверждением бессрочной действительной гарантии.	Какой срок указан в гарантии банка, как он определяется и на каких условиях продлевается

Формулировка	Что делает с деньгами	Что спросить до подписи
«Гарантия безотзывная, платёж по первому требованию»	Безотзывность не означает платёж по любому требованию. Проверьте документы, обстоятельства, срок предъявления и предусмотренные законом основания отказа или приостановления.	Требуется ли приложить к требованию расчёт и документы, подтверждающие основание
«Субподрядчик обязан восстановить обеспечение в случае уменьшения его размера»	Возможны дополнительные затраты на восстановление обеспечения. Их размер и условия зависят от договора, выплаты и соглашения с банком.	В какой срок и при каких условиях возникает обязанность восстановить обеспечение
«Возврат обеспечительного платежа производится после подписания акта об окончательной приёмке»	При задержке подписания акта возникает неопределённость даты возврата. Проверьте альтернативные подтверждения и порядок действий сторон.	Что происходит с обеспечением, если акт не подписан в названный срок и мотивированного отказа нет
«Аванс выплачивается после предоставления обеспечения»	Расходы на обеспечение вы несёте до того, как получили деньги. Само по себе условие обычное, но оно сдвигает кассу	В какой срок выплачивается аванс после предоставления обеспечения и что будет, если он не выплачен

Как сопоставить условия по объекту

В файле 02 раздельно учитываются остаток аванса, удержанные и заблокированные деньги, фактические затраты, списания и непринятые работы. Эти показатели нельзя складывать в общий кассовый разрыв.

Проверьте дату, основания и отсутствие повторов. Для решения о финансировании нужен календарь платежей с доступным остатком денег и предстоящими обязательными расходами.

Когда требуется разбор ситуации

Юрист нужен, когда вторая сторона предъявила требование о возврате аванса, когда предъявлено требование по банковской гарантии или поручительству, когда договор расторгается любой из сторон, когда вам предлагают подписать документ, меняющий природу долга (зачёт, уступку, отступное, новацию, соглашение о переводе долга), и когда идёт спор об объёме и стоимости выполненного.

Нормативные ориентиры

ГК РФ статья 410 — Условия зачёта встречных требований

ГК РФ статья 368 — Условия независимой гарантии

ГК РФ статья 371 — Отзыв и изменение гарантии

ГК РФ статья 374 — Предъявление требования гаранту

ГК РФ статья 376 — Отказ и приостановление платежа гарантом

ГК РФ статья 753 — Сдача и приёмка строительных работ

Сопоставьте нормы с условиями своего договора и документами по объекту. Для строительных работ без подписи второй стороны отдельно проверьте порядок сдачи, причины отказа и доказательства направления акта.

Полный комплект по авансу и расчётам

На стороне подрядчика | Telegram

Вопросы по файлам: nastoronepodryadchika@yandex.ru. Редакция 23.10.2026.